

1500513-06.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a 4ª série, já foi processado por um roubo. Com relação aos fatos disse que não estava andando no acostamento, e sim que sua caminhonete encontrava-se com problemas mecânicos, parou um momento no acostamento para arrumar, ao consertar saiu com a intenção de pegar a faixa de rolamento, assim que conseguiu saiu do acostamento, e não viu o momento em que o policial lhe deu ordem de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500513-06.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500513-06.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAILTON DA CONCEICAO PACHECO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

NAILTON DA CONCEIÇÃO PACHECO, qualificado nos autos, foi denunciado e esta sendo processado como incurso na pena do art. 306 do Código Penal porque, no dia 21.02.2021, por volta das 19h50min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (conforme Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06, ambos de 20.03.2020), na Rodovia Presidente Dutra, 197, Arujá, São Paulo, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo exordial acusatória, na data e local dos fatos, NAILTON, conduzia o veículo automotor GM/S10, placa CVR-0141/Santa Isabel-SP, sob o efeito de álcool e com a capacidade psicomotora alterada, razão pela qual não observou e descumpriu sinalização existente na via, quase provocando acidente automobilístico. Na oportunidade supra, sendo abordado por policiais rodoviários, NAILTON, que apresentava sinais claros de embriaguez (fala irregular, odor etílico e olhos vermelhos), informou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo e submeteu-se ao teste (bafômetro), constatando-se dosagem alcóolica na concentração de 0,51 miligramas por litro de ar alveolar (fls. 08).

Boletim de ocorrência (fls. 05/07). Exame de Etilometro (08). Folha de antecedentes (fls. 112/120 e 125/128).

Por decisão de 02 de março de 2021, foi recebida a denúncia (fls. 56/57).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 86/88), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 95/96).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 135 e 137/138).

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu encontra-se dirigindo em alta velocidade e no acostamento, e o fato de quase ter atropelado o policial rodoviário federal e ter se evadido após determinação de parada. Na segunda fase deve incidir a agravante relativa à prática do delito durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (conforme Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06, ambos de 20.03.2020). Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento de pena poder ser o aberto. Pugna ainda, ainda pela proibição de se obter habilitação para direção de veículo automotor.

Por sua vez, a defesa postulou pela improcedência da ação, diante da fragilidade probatória e a inconsistência dos depoimentos dos policiais, e como mencionado pelo réu, como estava no período noturno, o mesmo não percebeu a determinação de parada, requerendo a absolvição do acusado por falta de provas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

O delito previsto no artigo 306 do CTB, concernente em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência restou caracterizado pelos elementos probatórios dos autos que indicam com precisão a prática do delito.

Nota-se que o teste do etilômetro de fls. 08 apontou a quantidade de 0,51 mg/l de álcool por litro de ar, que é superior ao limite de 0,3 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

A materialidade do delito do artigo 306 encontra-se, desta feita, comprovada pelo boletim de ocorrência juntado, pelo exame de etilômetro que atesta a embriaguez, e pela prova oral produzida.

A autoria segue a mesma sorte, conforme a prova oral colhida durante a instrução do feito.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha policial rodoviário federal, Cristiano Werneck Rocha Gondim, relatou que no dia dos fatos, por volta de 21 horas, pararam em frente a uma carreta que apresentou problemas mecânicos e estava parada no acostamento da rodovia, em seguida dirigiu-se para a parte traseira da carreta e estava regularizando a sinalização, no momento em que estava se afastando da carreta, se aproximou o veículo do acusado, uma S10, antiga, amarela, foi dado sinal para que ele desviasse e o réu quase o atropelou, na sequência saiu correndo para ir de encontro com seu colega e o comunicou que o veículo vinha transitando pelo acostamento, quase o teria atropelado e se evadiu. Com isso, pegaram a viatura foram atrás do veículo, o mesmo saiu desviando dos veículos, o acompanharam até alcançarem na entrada de Arujá, onde deram ordem de parada, ao parar, verificaram que ele estava acompanhado e visivelmente alcoolizado, foi solicitado que fizesse o teste de etilometro, inicialmente ele se recusou, mas foi convencido e foi então constatado a embriaguez, impresso o teste e conduzido para a delegacia. Ao chegarem na delegacia, todas as celas provisórias encontravam-se ocupadas, foi necessário deixá-lo no banco de trás do veículo, foi pedido aos policiais que levassem o acusado ao posto de saúde para que fosse realizado exame de sangue para comprovar a alcoolemia. Ao chegarem no posto, para fazer teste, foi pedido sua permissão para realização do mesmo, este autorizou, no momento em que a enfermeira pegou a seringa ele se recusou a fazer, então retornaram a delegacia para regular andamento processual. Informou ainda, que ele estava visualmente embriagado, e que trabalham

com dois tipos de etilometro, e no dia a impressora não estava muito boa, mas foi certificado qual equipamento foi utilizado, qual teste foi feito, a validade do equipamento, não foi feito termo de constatação de sinais, em razão de já ter impresso o teste do etilômetro. Disse ainda, que no dia dos fatos, era final de feriado, havia grande fluxo de veículos no sentido Rio de Janeiro/São Paulo e o fato da carreta estar parada no acostamento da rodovia, agravou o trânsito, ao dirigir-se a traseira da carreta para efetuar a sinalização visualizou o veículo vindo pelo acostamento, relatou ainda que não sabe precisar a distância exata entre o local da ordem de parada e o local em que foi alcançado e efetivamente parou o acusado, mas acredita ser cerca de 3km e que o mesmo consta no boletim de ocorrência.

A testemunha policial rodoviário federal Tarciso Favero Júnior, relatou que no dia dos fatos, estava em patrulha com seu colega, e visualizaram uma carreta parada ocupando o acostamento e um pedaço da faixa de rolamento, o que aumentou o trânsito local, fizeram a correta sinalização e pediram para que alinhasse o veículo no acostamento, logo em seguida seu colega veio correndo e lhe comunicou que o veículo do acusado em alta velocidade pelo acostamento e quase o atropelou, acompanharam o veículo até a entrada de Arujá, momento em que o abordaram, verificaram que o acusado apresentava olhos vermelhos, odor etílico, nervosismo e ao fazer o teste de etilometro foi constatado o teor alcoólico do acusado.

O réu Nailton da Conceição Pacheco, disse ter 54 anos, trabalha como motorista de caminhão por conta, recebe na média R\$ 1500,00 por mês, é casado tem 04 filhas, sendo uma menor de idade, estudou até a 4ª série, já foi processado por um roubo. Com relação aos fatos disse que não estava andando no acostamento, e sim que sua caminhonete encontrava-se com problemas mecânicos, parou um momento no acostamento para arrumar, ao consertar saiu com a intensão de pegar a faixa de rolamento, assim que conseguiu saiu do acostamento, e não viu o momento em que o policial lhe deu ordem de parada, disse ainda que não estava embriagado, tendo tomado três cervejas indo para a casa, no momento em que parou e foi parado e abordado pelos policiais, disse que um deles teria lhe falado que "tinha a noite toda do plantão todo para ficar com ele", e que com isso se sentiu ofendido, informou ainda que não se recusou a fazer o teste, de pronto o fez mas o equipamento estava com problema, então foi levado até o posto para fazer o exame de sangue, ao chegarem lá, não tinha quem fizesse a ficha então o próprio policial fez e o pediu para assinar, mas se recusou e que a única enfermeira que tinha disse que não iria tirar seu sangue porque já tinha acabado o seu plantão, então foram para delegacia e ficou o tempo todo dentro do carro, chegou a sentir falta de ar, teve que pedir para os policiais abrirem o vidro. Informou que bebeu três cervejas, mas que não costuma beber porque tem diabetes.

Como se vê, as provas produzidas não deixam dúvidas quanto à culpabilidade do agente.

É importante registrar que, a par do depoimento testemunhal colhido, que confirma o estado de embriaguez do acusado, o exame de etilômetro realizado foi taxativo ao indicar a concentração de álcool de 0,51 miligramas por litro de ar alveolar, e portanto bem superior a 06 decigramas de álcool por litro de sangue, sendo tal informação corroborada pelo relato dos policiais de que o acusado apresentava claros sinais de embriaguez, não deixando dúvidas, portanto, quanto à culpabilidade do agente.

Outrossim, o próprio acusado admitiu ter ingerido bebida alcoólica, embora tenha negado estar embriagado.

Assim, em relação à imputação, o acusado é culpável, visto que imputável e estava ciente do seu ilícito comportamento, devendo e podendo dele ser exigida conduta de acordo com a norma legal. No mais, inexistindo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou culpabilidade aplicável ao caso, a condenação é medida de rigor. Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, e via de consequência, CONDENO NAILTON DA CONCEIÇÃO PACHECO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da lei 9.503/97.

Apurada a responsabilidade criminal, passo a dosar a pena.

A culpabilidade do acusado se mostra normal à espécie, não devendo ser aumentada a pena pela dosagem de álcool no sangue do acusado, o que já foi aferido pelo legislador em abstrato. O réu não ostenta antecedentes. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O motivo do delito é normal à espécie. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias, todavia, exorbitam o tipo penal, tendo em vista que o réu encontrava-se dirigindo em alta velocidade e no acostamento, e o fato de quase ter atropelado o policial rodoviário federal e ter se evadido após determinação de parada.

Assim, imponho ao réu pena base em 10 (dez) meses e 03 (três) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, sendo cada dia no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observando o disposto no art. 60 do Código Penal.

Reconheço a existência de circunstância atenuante consistente na confissão, ainda que qualificada, razão pela qual atenuo a pena imposta, fixando-a agora em 08 meses e 12 dias de detenção.

Deixo de reconhecer a agravante da calamidade pública, posto que esta pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa, conforme jurisprudência do STJ, o que não restou demonstrado.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, e 10 dias-multa no mínimo legal, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo da detenção.

Regime Prisional

Em consonância com o disposto no art. 33, e parágrafos do CP, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO.

Penas alternativas

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e tendo em conta a pena definitivamente cominada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos - consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser cumprida na forma e local estipulados na execução, observadas as disposições do artigo 46 do Código Penal, sem prejuízo da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo e do pagamento da pena de multa fixada em 10 (dez) dias- multa, mantendo-se o valor já determinado.

Direito de recorrer em liberdade

Poderá apelar em liberdade porque ausentes os requisitos da custódia cautelar e em razão do regime prisional imposto.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do Código de Processo Civil.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei

11.690/09, comunique-se a(s) vítima(s) da sentença.

g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pela vítima, que poderá se socorrer das vias idôneas.

H) Oportunamente, oficie-se ao DETRAN comunicando a suspensão do direito de dirigir do Réu, servindo a presente sentença, por cópia digitada, como ofício.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA